ولو في أوقات متفرقة لحصول الواجب (وكفت كفارة واحدة عن جماع وأكل) عمد (متعدد في أيام) كثيرة و(لم يتخلله) اى الجماع او الاكل عمدا (تكفير) لان الكفارة للزجر وبواحدة يحصل (ولو) كانت الايام (من رمضانين على الصحيح) للتداخل بقدر الامكان (فان تخلل) التكفير بين الوطئين او الاكلتين (لا تكفي كفارة واحدة في ظاهر الرواية) لعدم حصول الزجر بعوده

(باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء)

(من غير كفارة) لقصور معناه اولعذر وهو سبعة وخمسون شيأ تقريبا وهى (اذا اكل الصائم) في اداء رمضان (ارزا نيأ (او عجينا او دقيقا) على الصحيح اذا لم يخلط بسمن اودبس او لم يبل بسكر دقيق حنطة وشعير فان كان به لزمته الكفارة (او) اكل (ملحا كثيرا دفعة او) اكل (طينا غير ارمنى) و(لم يعتد اكله) لانه ليس دواء (او) كل (نواة او قطنا) او ابتلع ريقه متغيرا بخضرة او صفرة من عمل الابريسم ونحوه وهو ذاكر لصومه (او) اكل (كاغدا) ونحوه مما لا يؤكل عادة (او سفرجلا) اونحوه من الثمار التى لا تؤكل قبل النضج (ولم يطبخ) ولم يملح (او جوزة رطبة) ليس لها لب وابتلع اليابسة بلبها لا كفارة عليه ولو ابتلع لوزة رطبة تلزمه الكفارة لانها تؤكل عادة مع القشر ويمضغ اليابسة مع قشرها ووصل الممضوغ الى جوفه اختلف في لزوم الكفارة (او ابتلع حصاة او حديدا) اورصاصا أوذهبا اوفضة (اوترابا او حجرا) ولوزمردا لم تلزمه الكفارة لقصور الجناية وعليه القضاء لصورة الفطر (او احتقن او استعط)

ولو في أوقات متفرقة) فلا يشترط اتحاد الوقت ولو أباح واحدا كل الطعام في يوم واحد دفعة أجزأ عن يومه ذلك فقط اتفاقا وكذا اذا ملكه الطعام بدفعات في يوم واحد على الاصح ذكره الزيلعى لفقد التعدد حقيقة وحكما اه من الدر (قوله على الصحيح) وعليه الاعتماد بزازية وفي ظاهر الرواية تتعدد واختار بعضهم للفتوى ان كان الفطر بغير الجماع تداخلت والالا وقد تقدم (قوله بعوده) باؤه للسببية أى أن الزجر لم يحصل بسبب أنه عاد بعد التكفير وعلله في البرهان بأن التداخل انما يتحقق قبل الاداء لا بعده والله سبحانه وتعالى أعلم واستغفر الله العظيم

(باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء)

عطف لازم (قوله من غير كفارة) ضابط ما يفطر ولا كفارة فيه أن ما ليس فيه غذائية ولا معناها أو فيه ولكن صحبه عذر شرعى أو قصور وأوصله الى جوفه أودماغه وما ليس به كمال شهوة الفرج لا كفارة به وعليه القضاء (قوله لقصور معناه) كما اذا أعاد اللقمة الممضوغة المستخرجة وابتلعها فانه افطار قاصر في الغذائية لان النفوس تعافه (قوله أو لعذر) كطرو نحو حيض (قوله أو عجينا) عند أبي يوسف وبه أخذ الفقيه أبو الليث خلافا لمحمد فانه يلزمه الكفارة واذا كان أكل هذه المذكورات انما يوجب القضاء فكيف يوجب الكفارة أكل لحم الميتة (قوله أودبس) بالكسر وبكسرتين عسل التمر وعسل النحل قاموس (قوله دقيق حنطة وشعير) قال في الشرح دقيق الذرة اذا لته بالسمن والدبس تجب به الكفارة وأفاد أن دقيق الجاروس والارز تلزم به الكفارة اه فتقييده هنا بدقيق الحنطة والشعير اتفاقى (قوله فان كان به) أى فان وجد الدقيق ملتبسا بما تقدم من خلط السمن أو الدبس أو بله بسكر (قوله دفعة) أما اذا أكله بدفعات فبأول دفعة قليلة يجب القضاء والكفارة (قوله ولم يعتد أكله) أما اذا اعتاده أو كان الطين أرمنيا لزمت الكفارة مطلقا (قوله أو ابتلع ريقه متغيرا بخضرة أو صفرة) أى لانه ابتلاع الصبغ (قوله الابريسم) بفتح السين وضمها الحرير قاموس (قوله وهو ذاكر لصومه) الاولى حذفه لانه الموضوع في كل مسائل الباب (قوله ولم يطبخ ولم يملح) أما اذا وجد أحدهما تلزم الكفارة كما يؤخذ من مفهومه لانه مما يؤكل عادة (قوله أو جوزة رطبة ليس لها لب) اما اذا كان لها لب ومضغها فقد نقل المصنف في الشرح آنفا عن صاحب التجنيس ما نصه قال مشايخنا ان وصل القشر أولا الى حلقه لا كفارة عليه وان وصل اللب أولا فعليه الكفارة لان في الوجه الاول الفطر حصل بالقشر وفي الفصل الثانى حصل باللب (قوله ولو ابتلع لوزة رطبة تلزمه الكفارة) هذا اذا كان لها لب فان لم يكن لها لب عليه القضاء دون الكفارة الرطب واليابس فيه سواء ذكره في الشرح آنفا (قوله اختلف في لزوم الكفارة) فعن محمد وأبي يوسف تجب مطلقا من غير تفصيل ومقابل الاطلاق تفصيل المشايخ المتقدم قريبا (قوله ولوزمردا) باهمال الدال واعجامها كما في القاموس وانما خصه لانه